

1500053-34.2022.8.26.0066
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
Comarca: Barretos
Foro: Foro de Barretos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado e Réu:
A APURAR e outros

Vistos.

ROBISON DA SILVA BASTOS, GEÓRGIA DE SANTIS e DEIVID HENRIQUE FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barretos
Foro de Barretos
Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos-SP - cep 14783-195

1500053-34.2022.8.26.0066 - lauda
CONCLUSÃO: Em 24 de outubro de 2022 faço estes autos conclusos ao Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Luciano de Oliveira Silva.

SENTENÇA

Processo nº:
1500053-34.2022.8.26.0066
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado e Réu:
A APURAR e outros

Vistos.

ROBISON DA SILVA BASTOS, GEÓRGIA DE SANTIS e DEIVID HENRIQUE FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 05h45min, na Rua Quarenta, n. 751, Baroni, nesta cidade, os réus, em concurso e com unidade de desígnios, inclusive com quarta pessoa não identificada, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Karina Martins de Oliveira, bens móveis consistentes em 05 (cinco) bebidas destiladas, um cartão bancário, dois aparelhos de televisão da marca LG, led, 43 polegadas, um telefone celular modelo S10 Plus da marca Samsung, um relógio de pulso da marca Apple e um anel de ouro, parcialmente avaliados em R\$ 6.729,30 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos). Narrou a denúncia que os réus planejaram a prática do roubo e, no dia dos fatos, foram até a residência da vítima munidos de armas de fogo. Enquanto dois indivíduos permaneceram do lado de fora da casa, ao lado do veículo Honda Civic prata, placa DDN-0401, outros dois pularam o muro e ingressaram no imóvel ao arrombar a janela da cozinha e a porta do quarto da vítima, indo ao cômodo em que ela dormia. Na sequência, os dois a levaram apara a varanda e um deles desferiu um golpe em sua cabeça, o que a lesionou. Um estava utilizando máscara de proteção para COVID-19 e o outro uma balaclava. O assalto foi anunciado para a vítima e os indivíduos buscavam um cofre e dinheiro, mas Karina disse que não os possuía em casa. Os roubadores, então, passaram a levar os bens já descritos e fugiram no carro supra, que foi identificado pelas câmeras de segurança na residência da vítima. Dias depois, em 04 de janeiro de 2022, policiais militares visualizaram o veículo na Av. Sacadura Cabral, esquina com a Rua 28, nesta cidade, sendo conduzido por ROBISON e com DEIVID e GEÓRGIA como passageiros. Restou apurado que ROBISON guardava semelhança física com um dos indivíduos que ingressaram na residência, ao passo que GEÓRGIA era parecida com a pessoa que dirigiu o veículo. Após, em 19 de fevereiro de 2022, ROBISON foi capturado com uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, e com a jaqueta utilizada no dia do roubo.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/71) e foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 80/83), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus. Mandado de prisão de GEÓRGIA cumprido às fls. 93/94 e de ROBISON às fls. 101/103. Ambos foram citados (fls. 156/158) e apresentaram resposta à acusação (fls. 270/271). DEIVID não foi localizado e foi citado por edital (fls. 199/200), sendo os autos suspensos com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal em relação a ele (fls. 342/343). Ratificado o recebimento da denúncia em 12 de julho de 2022 (fls. 291/292). Em instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e os réus foram interrogados (fls. 342/343 e 378 – mídias audiovisuais). Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência total da ação (fls. 378 – mídia audiovisual). Por meio de memoriais, ambas as defesas requereram a absolvição por falta de provas (fls. 379/398 e 407/421).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime constatou-se pelos boletins de ocorrências (fls. 03/05 e 06/08), autos de exibição e apreensão às fls. (09/11) e relatórios de investigações (fls. 12/24 e 66/67), além da prova oral colhida.

Perante a Autoridade Policial, o réu ROBISON DA SILVA BASTOS reservou-se em seu direito de permanecer em silêncio (fls. 40). Em juízo, negou a veracidade dos fatos contidos na denúncia. Disse que está sendo acusado por conta do veículo que comprou e que estava envolvido com esse roubo, mas bem depois do crime. Questionado sobre o lapso de apenas quatro dias entre o roubo e a apreensão do veículo, asseverou que o adquiriu no dia anterior à prisão e acrescentou que trabalha com compra e venda de veículos. Comprou o carro em Barretos, de um homem de uma fazenda de nome Rodrigo Fernando e pagou por ele R\$ 8.000,00 (oito mil reais) por meio de uma troca de um veículo Fiat Stilo. Somente chegou a pegar o documento, que estava dentro do veículo, ainda em branco. O carro é de ano 2006. Sobre sua blusa de frio azul, apreendida pela autoridade policial, disse que é uma coincidência. Já teve um relacionamento com a corré GEÓRGIA há muito tempo, mas ela manteve amizade com sua genitora e, no dia, estava visitando sua mãe. Quanto a DEIVID disse que é seu amigo e que havia lhe pedido uma carona. Recorda-se que a pessoa de quem comprou o carro morava perto do APAE, mas não soube precisar. Quando foram abordados, GEÓRGIA estava em prisão domiciliar. Já encontrou DEIVID na cadeia e, depois de soltos, ele o visitava bastante. Sobre a arma, explicou que a possuía pois estava sendo ameaçado de morte por conta de uma guerra na cidade, uma vez que já encontrou vários deles quando presos e, por ser de um bairro, não pode visitar outro. Adquiriu a arma em Ribeirão Preto, mas não se recorda de quem. Namorou GEÓRGIA por poucos meses depois de sair da cadeia em 2020. (fls. 342/343 - mídia audiovisual).

A ré GEÓRGIA DE SANTIS, perante a autoridade policial, negou a participação nos fatos e afirmou não conhecer a vítima. Disse que namorou ROBISON há quatro meses e que conheceu DEIVID através daquele, pois cumpriram pena juntos. Asseverou que ROBISON tem um Honda Civic, mas não se recordou da cor. (fls. 39). Em juízo, afirmou que trabalha administrando o patrimônio de seu pai. Responde a outros processos, mas nenhum deles está concluído. Não usa drogas. Sobre os fatos narrados na denúncia, negou a participação. Contou que namorou ROBISON e conheceu DEIVID através dele. Os celulares apreendidos em sua casa eram seus. Já viu ROBISON com o carro apreendido e, inclusive, foi abordada nele. O corréu mudava de carro com frequência. Somente está sendo acusada por este roubo uma vez que foi abordada no interior do veículo. Sobre a razão de estar ali, explicou que estava na casa de sua ex sogra e ROBISON estava levando ela para casa. Depois da abordagem, apenas, foi que teve ciência do roubo. ROBISON e DEIVID eram muito amigos e já cumpriram pena junto. Os conheceu em Barretos, mas não é daqui, é de Santos/SP. Estava em Barretos/SP para cuidar de sua avó e acabou ficando aqui para cuidar do patrimônio de seu genitor e de sua avó, que, depois, faleceu. Continuou na casa para tentar vender ou locar os imóveis aqui e lotear uma chácara que possuíam. Em sua defesa acrescentou que não tem mais qualquer relação com os outros réus. Sobre a revogação de sua prisão domiciliar em outro feito, disse que estava voltando da escola com sua filha e apenas parou para comprar um pastel. Não sabe onde DEIVID morava, mas ele estava sempre junto de ROBISON. Na época dos fatos estava namorando com ROBISON, mas terminou no dia seguinte. Questionada sobre a contradição com o interrogatório do corréu sobre o período de relacionamento, disse que em 2020 não o conhecia e que, na época dos fatos, namorava ele sim. Conhecia apenas a genitora dele, que foi cuidadora de sua tia. Quando foi abordada, era, no máximo, meia noite. Não foi as 02h40min. Nessa época, já estava em prisão domiciliar e saiu para jantar na casa de sua ex sogra com sua filha. O fez pois não tinha comida em sua casa, mas isso não aconteceu por falta de condições. Quando voltava para casa, a sua filha ficou para dormir com sua então sogra, uma vez que lá moram várias crianças, netos dela. Quanto a DEIVID, disse que estava nos predinhos e ele pediu carona para a casa de uma namorada dele, de nome Jéssica. Antes do veículo Civic, ROBISON tinha um Fiat Stilo. Já o vira com o veículo envolvido umas três vezes antes com aquele carro. Questionada sobre a contradição com o interrogatório do corréu, não soube dizer. Sabia que ele trabalhava com Guilherme em seringueiras, ele era apenas colega de trabalho. No dia 31/12 estava em sua casa, com sua filha, pois seria ano novo. Sobre as características físicas dos réus, disse que ROBISON é bem forte e não apresenta a mesma estatura dos que estavam na foto. Não se recorda

se esteve com ROBISON no dia 03/01. No dia em que foram abordados, quem condizia o veículo era ROBISON. Não sabe onde DEIVID morava. A situação financeira de sua família é boa. Não se recorda se teve contato com ROBISON no dia 31/12. (378 - mídia audiovisual).

A vítima Karina Martins de Oliveira, em juízo, contou que dois indivíduos entraram em sua casa enquanto outros dois ficaram do lado de fora, em um carro prata. Os que entraram, arrombaram a porta de seu quarto e levaram as TVs, relógio, essas coisas, enquanto a deixaram na varanda. Um estava com uma máscara ninja e o outro com máscara de COVID. Ambos estavam armados. Quando a levaram para a varanda, deram-lhe um chacoalhão e um ficou com ela enquanto o outro subtraía os bens. A ação durou aproximadamente 01h30min. Foi possível verificar que um deles tinha um olho bem claro, azul, e notou que sua boca era bem grande, visível até pela máscara. O outro deles era moreno, mais magro, e mais alto que o indivíduo claro. Dos que estavam no veículo, não conseguiu identificá-los, mas, depois o veículo foi preso. Acrescentou que eles procuravam um cofre, mas não tem um em sua casa. Lembra-se que um deles estava com uma bermuda estampada e uma blusa de frio de futebol, escrito 'France'. O outro, acha que era calça e camisa preta. Conseguiu identificar, com certeza, apenas o de olhos claros, mas ele não está preso. Não conhecia GEÓRGIA e ROBISON, mas tinha dúvidas se foi algum funcionário seu que tinha passado as informações, pois havia vendido seu bar há poucos dias. As imagens das câmeras de segurança são de sua casa. A jaqueta que um deles utilizava era preta com azul, mas, para ter certeza, precisaria olhar novamente as câmeras. Nas filmagens, não aparece os veículos que estavam dentro do veículo. Eles não chegaram a descer. Dava para ver que eram dois. Acha, mas não tem como afirmar, que era uma mulher e um homem. Questionada se reconheceria o réu em audiência, disse que o rapaz moreno que entrou em sua casa estava todo coberto e somente aparecia o olho. Por isso, afirmou não ser capaz de reconhecê-lo em audiência, mas é muito semelhante. Durante toda a ação dos assaltantes, ficou sentada na varanda. Somente pode sair depois que eles se foram. Disse que conseguiu ver, pelas câmeras, que um dos que estavam no veículo era uma mulher e assim identificou por conta do cabelo cumprido. Não sabe como se deu a comunicação entre os que estavam dentro da casa e os que estavam de fora. Os que ficaram no carro passaram em frente de sua casa uma vez e, na segunda, o portão já estava aberto para eles entrarem. Não chegou a ver diretamente os que estavam no veículo, apenas através das imagens. Recorda-se que os indivíduos que estavam no carro estavam no banco da frente, suas televisões foram colocadas nos bancos de trás e os demais entraram, também, atrás. (fls. 342/343 - mídia audiovisual).

A testemunha comum Lucas Carvalho dos Santos, policial civil e testemunha comum, informou que após o roubo foram apresentadas imagens que demonstravam dois indivíduos que entraram na residência e dois que ficaram de fora, em um carro. A compleição física dos indivíduos era semelhante a de outros indivíduos que estavam, na época, praticando crimes desta mesma espécie na cidade. Identificaram um Honda Civic modelo 6 com rodas bastante características, maiores que as de fábrica. Em consulta ao veículo, verificaram que o licenciamento era bastante antigo e a propriedade não condizia com a realidade. No dia 04 de janeiro, poucos dias depois dos fatos, o mesmo veículo foi localizado pela polícia militar. Em uma busca veicular, nada de ilícito foi encontrado e os indivíduos foram levados ao plantão policial. No local, confirmou-se a suspeita que havia com fundamento na compleição física identificadas nas imagens, indicando a autoria. Com base nisso, solicitaram mandados de prisão e, quando foram executar a apreensão, apuraram que DEIVID estava residindo com o ROBISON, mas ficaram evadidos na ocasião. Apurou-se que GEÓRGIA e ROBISON estavam em um relacionamento amoroso. Essas informações foram compartilhadas com outras equipes por conta da grande quantidade de crimes de roubo na época. A polícia militar, então, conseguiu localizar ROBISON em sua residência, na posse de uma arma de fogo. Na ocasião, ainda foram apreendidas vestes, que eram as mesmas que apareciam nas imagens dos roubos na residência. Isso se acrescenta à consolidação das suspeitas, pois todas as provas levaram a ele. Nesse roubo, o condutor do veículo apresentava as características semelhantes à GEÓRGIA e ROBISON

tem a mesma compleição física do indivíduo que estava com a blusa de frio. Reconheceu às fls. 66, que a imagem da esquerda foi no dia do roubo e a da direita foi a que foi apreendida na residência de ROBISON. Não teve contato com o corréu depois de preso. Há investigação em andamento associando ROBISON a outros autos em que GEÓRGIA foi presa em flagrante, com ação muito semelhante à discutida neste feito. Explicou que a diferença de cores decorre da falta de qualidade das imagens da câmera de segurança, mas os principais detalhes são bastante característicos. Ademais, o moletom é apenas mais um detalhe que indica a autoria. A vítima chegou a fazer consultas em redes sociais tentando buscar a autoria e ele seguiu essa linha, mas somente com mais algumas pesquisas. Após a abordagem da polícia ao veículo, as suspeitas policiais se confirmaram. Acompanhou as diligências na residência de GEÓRGIA e nada ali foi encontrado a respeito do delito em questão. As razões que a ligaram a esses fatos são o relacionamento com ROBISON, sua prisão pouco tempo antes em outro roubo semelhante, bem como as imagens do motorista cuja compleição física era muito semelhante a dela. Ademais, dias depois, ela foi encontrada no interior deste mesmo veículo estando em prisão domiciliar. O veículo utilizado no outro roubo, em que GEÓRGIA foi presa em flagrante, o veículo foi liberado para ela e já estava em sua residência, inclusive com marcas de tiros. As notícias de relacionamento entre os corréus julgados nesta ocasião é anterior, inclusive, ao primeiro roubo atribuído à GEÓRGIA. Nas imagens, conseguia visualizar que era um indivíduo de cor branca, cabelo para trás, como que uma sombra preta, aparentemente uma mulher, mas não há como afirmar com certeza isso. Foram as imagens de fls. 20 que levaram a essa identificação. Não se recorda se o celular de GEÓRGIA foi apreendido e estava bloqueado. Havia na época outros roubadores na cidade, mas os outros crimes ocorriam por pessoas mais jovens. Esse caso foi mais característico porque as pessoas aparentavam ter mais idade. Explicou que a identificação da mulher se deu com o carro em movimento, conduzindo o veículo. Na foto, fica complicado de visualizar pelo fato de o carro estar em movimento e ter sido, além de pausado, ampliado, o que diminui ainda mais sua qualidade. Os indícios de que os corréus moravam juntos não se confirmaram, inclusive por não terem acesso aos celulares. (fls. 342/343 - mídia audiovisual).

O conjunto probatório é bastante robusto para assegurar a autoria do crime, não havendo sequer evidências de que os fatos tenham ocorrido de outra forma que não aquela apontada na denúncia, de acordo com a prova oral, notadamente pelas versões firmes e coerentes da vítima e do investigador de polícia, ouvidos em juízo.

O Inquérito Policial foi instaurado por portaria para apurar crime de roubo ocorrido na manhã do dia 31 de dezembro de 2021.

Segundo o investigador de polícia, ouvido como testemunha, diante das imagens apresentadas e dos relatos da vítima, que davam conta de autores já com uma certa idade, surgiram suspeitas quanto a autoria em virtude de investigações pretéritas de crimes semelhantes, as quais se confirmaram no dia 04 de janeiro de 2022, após policiais militares localizarem o veículo que aparecia nas imagens do roubo e, em seu interior, encontrarem o réu ROBISON dirigindo e os corréus DEIVID e GEÓRGIA como passageiros.

Segundo o investigador de polícia, de acordo com as imagens das câmeras de segurança, GEÓRGIA possui semelhança física com a pessoa que estava dirigindo o veículo e a vítima confirmou que ROBISON apresenta semelhança com um dos indivíduos que entraram na residência.

Com fundamento nestes indícios, nos autos em apenso n. 1500046-42.2022.8.26.0066, representou-se pela prisão temporária dos investigados e pela expedição de mandados de busca e apreensão.

Quando do cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em face do corréu ROBISON DA SILVA BASTOS, foi apreendida uma arma de fogo, do tipo

revólver calibre .38, além de peças de roupa (fls. 96/99 do apenso n. 1500046-42.2022.8.26.0066).

A respeito destes itens apreendidos, o relatório de investigações de fls. 66/67 deste feito demonstrou que foi apreendida jaqueta idêntica àquela utilizada para a prática do delito, na posse de ROBISON.

De outro giro, em juízo, as versões dos réus se mostraram desconexas e contraditórias.

ROBISON primeiramente tentou ludibriar o juízo ao afirmar que adquiriu o veículo muito tempo depois dos fatos aqui discutidos. Todavia, questionado pelo Ministério Público sobre sua abordagem dirigindo o carro quatro dias após o roubo, retratou-se e disse que o havia adquirido no dia anterior.

Todavia, GEÓRGIA, questionada acerca do veículo de ROBISON, disse que o vira ao menos três vezes anteriores àquela abordagem com aquele carro, de modo a evidenciar que o corréu apenas tentava se desvencilhar desse elemento probatório, falseando a verdade.

Ademais, ROBISON foi a todo momento evasivo com relação a de quem adquiriu o carro e de como poder-se-ia alcançá-lo a fim de verificar sua história. Contudo, se de fato tivesse adquirido um veículo que, posteriormente, verificou-se ter relação com o crime aqui discutido, seria interessante a um adquirente de boa-fé indicar de quem o adquiriu, o que não ocorreu.

Destoam os réus, ainda, com relação a quando ocorreu o envolvimento amoroso entre eles. ROBISON indica que ocorreu em 2020, ao passo que GEÓRGIA afirma que ainda namoravam na data dos fatos, mas que terminaram após a abordagem no veículo.

Sobre GEÓRGIA, ela não explica o que fazia na rua no dia 04/01/2022, durante o período noturno, ocasião em que deveria cumprir prisão domiciliar. Mesmo afirmando ser de família com boas condições financeiras, afirmou que foi até a casa da genitora de ROBISON para jantar com sua filha, pois não tinha nada para comer em casa. Todavia, questionada sobre a razão de sua filha não estar no veículo na volta para casa, acrescentou elementos na narrativa dizendo que ela dormiria na casa da mãe do corréu, alegação que não convence, pois não seria motivo para descumprir a prisão domiciliar, a menos que a ré deliberadamente tenha decidido descumpri-la para a continuidade na prática de crimes.

Os acusados ofereceram versões genéricas, relatando poucos detalhes congruentes, forma típica de não revelar a realidade dos fatos.

Ao contrário dessas incongruências, a narrativa apresentada pelo investigador de polícia se mostrou coesa e perpassou toda a investigação até o alcance da autoria na pessoa dos corréus.

Não há motivos para colocar em suspeição o depoimento do investigador de polícia. A testemunha é agente público e, como tal, goza, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que pratica. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos.

A autoria, portanto, é certa nas pessoas dos corréus.

Apesar de não constar nos autos laudo pericial da arma de fogo utilizada para a intimidação da vítima, a majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do C. Penal, foi comprovada por outros meios de prova, mormente pelo depoimento da vítima Karina Martins de Oliveira, no sentido de que foi ameaçada por arma de fogo, inclusive ficando por todo o período do crime, aproximadamente 01h30min, sob essa

ameaça, na varanda de sua residência, com um dos indivíduos a vigiando.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado:

Ementa

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DO ARTEFATO ATESTADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE APENAS NO NÚMERO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 443, DESTA CORTE. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA MECÂNICA DELITIVA E NA MAIOR PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. 2. Na hipótese dos autos, o emprego da arma restou cabalmente atestado pela própria vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a causa de aumento de pena em questão. 3. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 443 do STJ. 4. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor no apenamento, bem como na mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego de arma de fogo para o cometimento da infração, bem como a ocorrência do concurso de pessoas, circunstância que evidencia a acentuada periculosidade do paciente. 5. Ademais, em respeito aos ditames de individualização da pena e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser tratado de modo idêntico agente que se utiliza de arma branca ou imprópria para a prática do delito de roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de revólver, pistola ou fuzil com a mesma finalidade, sendo certo que a diferença entre as condutas deverá ser feita, justamente, no estabelecimento do regime prisional. 6. Habeas corpus parcialmente concedido tão somente para determinar ao juízo monocrático que redimensione a pena imposta ao paciente, reduzindo a 1/3 (um terço) a majoração decorrente das duas causas de aumento do roubo, devendo, ainda, readequar proporcionalmente a pena de multa. (HC 199215 / SPHABEAS CORPUS2011/0046904-9 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). Órgão Julgador. T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/10/2011. Data da Publicação/Fonte. DJe 11/11/2011).

O concurso de pessoas previsto no inciso II, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, também foi devidamente comprovado pelo depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas, sob o crivo do contraditório, no sentido de que os réus atuaram conjuntamente na prática delitiva. Ao que se soma as imagens das câmeras de segurança de fls. 19/20, a indicar a pluralidade de agentes, inclusive com divisão de funções entre eles.

Logo, uma vez verificada a materialidade do crime e não havendo dúvidas quanto à autoria e tampouco constatada qualquer excludente de ilicitude, a condenação dos réus é de rigor.

Passo a dosar as penas.

GEÓRGIA DE SANTIS

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observa-se que o crime foi praticado na residência da vítima, lugar que deveria ser de sossego e descanso, enquanto ela dormia ocasião em que ela foi vigiada por cerca de 01h30min enquanto

os agentes levaram seus bens, de sorte que pelas circunstâncias do delito, a pena base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presentes as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal), a pena deve ser aumentada em 2/3 (dois terços) e se torna definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Assim o faço com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, ausentes elementos que indiquem a necessidade de aplicação das majorantes individualmente. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando-se a natureza do crime e as circunstâncias de determinaram a exasperação da pena base, com fundamento no artigo 33, §3º do Código Penal.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Poucas as informações acerca da situação financeira da ré, em que pese a indicação de se tratar de família com muitas posses, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

ROBISON DA SILVA BASTOS

Tendo em vista as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observa-se que o crime foi praticado na residência da vítima, lugar que deveria ser de sossego e descanso, enquanto ela dormia e ela foi vigiada por cerca de 01h30min enquanto os agentes levaram seus bens, de sorte que pelas circunstâncias do delito. O réu é, ademais, possuidor de péssimos antecedentes, com várias condenações que remontam de 2000 até os dias de hoje (fl. 201 - última tira e fl. 202 até o início da fl. 203; fl. 206 - última tira e início de fls. 207; fls. 208 - terceira tira e fls. 209 - segunda tira), de modo que a pena base deve ser fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, ante a reincidência específica do réu (fls. 203 - primeira tira), a penda deve ser exasperada ao menos em 1/6 (um sexto) e alcança 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento decorrentes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal), a pena deve ser aumentada em 2/3 (dois terços) e se torna definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Assim o faço com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, ausentes elementos que indiquem a necessidade de aplicação das majorantes individualmente. Pontua-se, por fim, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial dando conta de que é possível a fixação da pena acima do mínimo legal na terceira fase de sua dosimetria. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando-se a quantidade da pena, com fundamento no artigo 33, §2º, "a" do Código Penal.

Pela quantidade da pena e pela natureza do crime, cometido mediante grave ameaça contra pessoa, não há se falar em substituição da pena corporal ou suspensão de sua execução.

Poucas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para:

a) CONDENAR a ré GEÓRGIA DE SANTIS, R.G. n. 44.252.012, filha de Jorge de Santis e Rosângela Aparecida Lima de Souza, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR o réu ROBISON DA SILVA BASTOS, R.G. n. 30.752.747, filho de Roberval Bastos e Edna Aparecida da Silva Bastos, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, por infração ao 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

Persistentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos réus, denego eventual recurso em liberdade. Assim o faço, notadamente, para garantia da ordem pública, cessando-se eventual reiteração delitiva, notadamente ante a multireincidência reconhecida em sentença do acusado ROBISON, bem como considerando-se o descumprimento da prisão domiciliar também reconhecida nestes autos por GEÓRGIA, a evidenciar a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Expeçam-se as guias de recolhimento provisórias, com urgência.

Ainda que subtraído o tempo de prisão por estes autos – desde 15/02/2022 com relação à GEÓRGIA (fls. 106/107 dos autos n. 1500046-42.2022.8.26.0066) e desde 19/02/2022 com relação a ROBISON (fls. 132/133 dos autos n. 1500046-42.2022.8.26.0066) – não se verifica lapso suficiente para progressão de regime, o que somente aconteceria após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena de GEÓRGIA e 30% (trinta por cento) com relação à ROBISON, nos termos do artigo 112, incisos III e IV da LEP.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, complementando-se as guias de execução. Após arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 77 e condeno os réus, solidariamente, a restituírem a vítima a quantia equivalente aos valores dos objetos subtraídos, descritos no boletim de ocorrência de fls. 03/05 e parcialmente avaliados às fls. 25/30. Sem prejuízo de nova avaliação individualizada para cada um dos itens, fixo o valor mínimo da reparação, com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal no somatório das avaliações parciais de fls. 25/30, em R\$ 6.729,30 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Quanto ao veículo apreendido, Honda Civic ano 2002, placa DDN 0401 (fls. 09), determina-se sua remessa a leilão e o numerário obtido deverá ser utilizado para ressarcimento da vítima, restituindo-se o excedente ao réu, se houver sobre.

Quanto à jaqueta e à arma de fogo apreendidas, anoto que foram associadas à prisão em flagrante na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos autos n. 1500110-34.2022.8.26.0557, conforme informações de fls. 110/126 dos autos n. 1500046-42.2022.8.26.0066, em apenso.

Por fim, quanto aos aparelhos celulares apreendidos às fls. 35 sob os lacres n. 00002178 e 003067, ausente a comprovação de qualquer relação com ilícitos, defiro sua restituição. Intime-se a ré, na pessoa de sua patrona, para que proceda a retirada no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo interesse, fica, desde já, autorizada sua destruição.

Condeno-os, ainda, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado,

entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita aos réus às fls. 291/292. Anote-se.

P. I. C.

Barretos, 08 de novembro de 2022.

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA